



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YULIA RAMADANI binti AHMAD ROIHAN NST**
2. Tempat lahir : Simangambat
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/10 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Yulia Ramadanani binti Ahmad Roihan Nst ditangkap pada tanggal 01 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/64/IX/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 01 September 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;

Terdakwa didampingi Imran Salim Nasution, S.H., Suhdi Rangkuti, S.H., Andri Irama Daulay, S.H., dan Syukri Aman Harahap, S.H., M.H., Para Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan yang beralamat Jalan Durian 9 Lk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mdl tanggal 15 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mdl tanggal 7 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mdl tanggal 7 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIA RAMADANI BINTI AHMAD ROIHAN NST telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIA RAMADANI BINTI AHMAD ROIHAN NST dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna coklat dengan tulisan INSIGHT.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Disamping itu Terdakwa merupakan ibu tunggal dengan seorang anak berusia 3 (tiga) tahun yang masih membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-38/L.2.28/Eoh.2/12/2025 tanggal 06 Januari 2025 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa YULIA RAMADANI pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira Pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Simanondong Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan tindak pidana Dengan nyawa orang lain*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa YULIA RAMADANI, (korban) (ALM.) RISTINIUS BATUBARA, saksi SAPRIL HUTAGALUNG dan saksi SEBULON SIMANJUNTAK duduk-duduk dipinggir jalan depan Cafe Rambutan di Desa Simanondong Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Saat itu (korban) (ALM.) RISTINIUS BATUBARA bertanya kepada saksi SAPRIL HUTAGALUNG "*na holong do rohamu tu gandak kon*" yang artinya "*pacarannya kamu dengan pacar ku ini*," kemudian saksi SAPRIL HUTAGALUNG menjawab, "*olo lae*" yang artinya "*iya ipar*", kemudian (korban) (ALM.) RISTINIUS BATUBARA bertanya kepada terdakwa YULIA RAMADANI "*ho holong do rohamu tu si HUTAGALUNG*" yang artinya "*percayaanya kamu sama si HUTAGALUNG*", kemudian terdakwa YULIA RAMADANI jawab "*ndang adong holong ku tuson, na loak ma ho*" yang artinya "*tidak ada aku sama dia, bodoh kali kau*," setelah itu saksi SAPRIL HUTAGALUNG dan saksi SEBULON SIMANJUNTAK pergi pulang ke Desa Humbang I Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina.
- Selanjutnya Setelah itu korban RISTINIUS BATU BARA mengajak terdakwa YULIA RAMADANI pergi ke Sopo-sopo yang ada di belakang Cafe Rambutan, sesampainya di sopo tersebut korban RISTINIUS BATU BARA mengajak terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri dengan berkata kepada tersangka "*ketabo*" yang artuinya "*ayolah* ", kemudian tersangka berkata kepada korban RISTINIUS BATU BARA "*mahua*" yang artinya "*ngapain* ", kemudian korban RISTINIUS BATU

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARA berkata kepada terdakwa *"por roha ku mambaen dohot kho"* yang artinya *"pingin bersetubuh dengan kamu"* kemudian terdakwa berkata kepada korban RISTINIUS BATU BARA *"halangan au, loja au"* yang artinya *"halangan aku, capek aku"*, saat itu korban RISTINIUS BATU BARA menampar terdakwa sehingga terdakwa pingsan. Sewaktu terdakwa terbangun terdakwa meraba wajah terdakwa karena berair, kemudian terdakwa dan korban RISTINIUS BATU BARA kembali berbincang-bincang, dan saat itu korban RISTINIUS BATU BARA kembali mengajak terdakwa untuk berhubungan badan namun terdakwa tidak mau sehingga saat itu terdakwa dan korban RISTINIUS BATU BARA bertengkar lalu terdakwa berkata kepada korban RISTINIUS BATU BARA *"arian na borngin mangido sajo ho tu au, tu alak bagasmu inda unjung dibahen ho songon i"* yang artinya *"setiap hari kau meminta berhubungan dengan ku, sama istrimu tidak pernah diminta kau"*, kemudian korban RISTINIUS BATU BARA berkata kepada terdakwa *"mulak ma au"* yang artinya *"pulanglah aku"*, kemudian terdakwa berkata kepada korban RISTINIUS BATU BARA *"mulak tudia ho"* yang artinya *"pulang ke mana kau"*, kemudian korban RISTINIUS BATU BARA berkata kepada terdakwa *"ke Humbang sada"* yang artinya *"ke Humbang I"*, kemudian terdakwa berkata kepada korban RISTINIUS BATU BARA dengan nada tinggi (emosi) *"ditinggalkan kho sada-sada au di saba on, diambang kho au halak lahi tai ada boru do au"* yang artinya *"ditinggalkan kau sendirian aku di sawah-sawah ini, kau pikir aku laki-laki tapi perempuannya aku,"* kemudian korban RISTINIUS BATU BARA berkata kepada terdakwa, *"lonte, heang, bujang inam, rojan, anjing dan babi"* yang artinya *"lonte, kontrol, pepek, paok/bodoh, anjing dan babi"*, kemudian terdakwa berkata kepada korban RISTINIUS BATU BARA *"lontemu do au, bope lonte au adong dope boru ku disi na hupature-ture, gara-gara ho inda mulak-mulak au tu bagus"* yang artinya *"lontemuanya aku, biarpun aku lonte masih ada anakku perempuan yang kuurus, gara-gara kau ngak pulang-pulang aku ke rumah"*, kemudian korban RISTINIUS BATU BARA berkata kepada terdakwa *"bunuh diri ma au, bunuh diri ma au, so ditanda ho sanga ise au"* yang artinya *"bunuh dirilah aku, bunuh dirilah aku, biar tahu kau siapa aku,"* kemudian terdakwa berkata kepada korban RISTINIUS BATU BARA *"hutanda do ho BATUBARA do ho,"* yang artinya *"tahu nya aku siapa kau BATUBARA"*, selanjutnya saat itu korban RISTINIUS BATU BARA berjalan ke depan sopo (ke arah pohon sawo) dan setelah di dekat pohon sawo korban RISTINIUS BATU BARA membuka bajunya, saat itu terdakwa sudah dekat dengan korban RISTINIUS BATU BARA dan korban RISTINIUS BATU BARA menampar tersangka sebanyak 1 (satu) dan mengenai pipi sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa berkata kepada korban RISTINIUS BATU BARA *"anso*

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditampar ho au, na giot menyelamatkan hidupmu do au” yang artinya “*kenapa kau tampar aku, yang hendak menyelamatkan hidupmu nya aku*”, saat itu korban RISTINIUS BATU BARA hanya diam saja lalu korban RISTINIUS BATU BARA;

- Selanjutnya korban RISTINIUS BATU BARA melemparkan salah satu ujung tangan bajunya ke arah batang pohon sawo sehingga baju tersebut ke batang pohon sawo lalu korban RISTINIUS BATU BARA mengikatkan kedua tangan baju tersebut ke leher korban RISTINIUS BATU BARA lalu terdakwa mendekati korban RISTINIUS BATU BARA dan terdakwa menarik baju yang diikatkan ke leher korban (ALM.) RISTINIUS BATUBARA dengan kedua tangan terdakwa sambil di dalam hati berkata “*palaluma so batas mate*” yang artinya “*sekalian saja biar mati*”, beberapa saat kemudian terdakwa melihat korban (ALM.) RISTINIUS BATUBARA sudah tergantung dalam keadaan lemas, lalu terdakwa mengecek korban (ALM.) RISTINIUS BATUBARA apakah sudah meninggal apa belum dengan cara terdakwa meletakkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke hidung korban (ALM.) RISTINIUS BATUBARA dalam posisi tergantung, setelah itu terdakwa pastikan tidak bernapas lagi, tersangka memegang tangan kanan korban (ALM.) RISTINIUS BATUBARA dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa meletakkan jari jempol tersangka ke pergelangan tangan kanan korban (ALM.) RISTINIUS BATUBARA, dikarenakan nadinya tidak berdetak lagi terdakwa meninggalkan korban (ALM.) RISTINIUS BATUBARA dan langsung berjalan menuju cafe Rambutan;
- Kemudian setibanya di belakang Cafe Rambutan terdakwa berteriak mengatakan “*ayah-ayah, bunda-bunda*”, beberapa saat kemudian saksi GUSTI keluar dari dalam rumahnya dan menjumpai terdakwa dengan bertanya kepada terdakwa, “*kenapa kau teriak-teriak*” kemudian terdakwa menjawab “*sudah menggantung si BATU di sana*” kemudian saksi GUSTI bertanya kepada terdakwa “*dimana*” kemudian terdakwa menunjuk ke arah pokok pohon sawo sambil mengatakan “*di sana*,” lalu saksi GUSTI berjalan masuk ke rumahnya dan membangunkan saksi HERU SURYAWAN, setelah itu terdakwa bersama saksi GUSTI dan HERU SURYAWAN pergi bersama melihat korban (ALM.) RISTINIUS BATUBARA yang sudah tergantung di pokok Pohon sawo dalam keadaan meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan: Surat Visum Et Repertum Nomor: 81/IKFM/IX/2024 tanggal 05 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr.H. MISTAR RITONGA, M.Hkes, Sp.F(K), dokter pada rumah sakit Bhayangkara tingkat II kota medan, yang diperiksa atas nama korban RISTINIUS BATU BARA;

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam, ikal dengan panjang rambut rata-rata tiga sentimeter, rambut tidak mudah dicabut, berkumis dan berjanggut;
- Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka memar pada bibir hawah sisi dalam, dijumpai jejas pada leher kanan sampai keleher kiri, dijumpai bintik-bintik pendarah pada kedua kelopak mata atas dan bawah kanan kiri.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :
 1. Perkiraan lama kematian korban adalah dua puluh enain jam sampai dengan tiga puluh enam jam dari saat pemeriksaan.
 2. Sifat kematian korban tidak wajar
 3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena penekanan pada leher oleh tali (kain) akibat tergantungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa YULIA RAMADANI pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira Pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Simanondong Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan mati*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa YULIA RAMADANI, (korban) (ALM.) RISTINIUS BATUBARA, saksi SAPRIL HUTAGALUNG dan saksi SEBULON SIMANJUNTAK duduk-duduk dipinggir jalan depan Cafe Rambutan di Desa Simanondong Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Saat itu (korban) (ALM.) RISTINIUS BATUBARA bertanya kepada saksi SAPRIL HUTAGALUNG "*na holong do rohamu tu gandak kon*" yang artinya "*pacarannya kamu dengan pacar ku ini*," kemudian saksi SAPRIL HUTAGALUNG menjawab, "*olo lae*" yang artinya "*iya ipar*", kemudian (korban) (ALM.) RISTINIUS BATUBARA bertanya kepada terdakwa YULIA RAMADANI "*ho holong do rohamu tu si HUTAGALUNG*" yang artinya "*percayanya kamu sama si HUTAGALUNG*", kemudian terdakwa YULIA RAMADANI jawab "*ndang adong holong ku tuson, na loak ma ho*" yang artinya

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tidak ada aku sama dia, bodoh kali kau," setelah itu saksi SAPRIL HUTAGALUNG dan saksi SEBULON SIMANJUNTAK pergi pulang ke Desa Humbang I Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina.

- Selanjutnya Setelah itu korban RISTINIUS BATU BARA mengajak terdakwa YULIA RAMADANI pergi ke Sopo-sopo yang ada di belakang Cafe Rambutan, sesampainya di sopo tersebut korban RISTINIUS BATU BARA mengajak terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri dengan berkata kepada tersangka "ketabo" yang artinya "ayolah", kemudian tersangka berkata kepada korban RISTINIUS BATU BARA "mahua" yang artinya "ngapain", kemudian korban RISTINIUS BATU BARA berkata kepada terdakwa "por roha ku mambaen dohot kho" yang artinya "pingin bersetubuh dengan kamu" kemudian terdakwa berkata kepada korban RISTINIUS BATU BARA "halangan au, loja au" yang artinya "halangan aku, capek aku", saat itu korban RISTINIUS BATU BARA menampar terdakwa sehingga terdakwa pingsan. Sewaktu terdakwa terbangun terdakwa meraba wajah terdakwa karena berair, kemudian terdakwa dan korban RISTINIUS BATU BARA kembali berbincang-bincang, dan saat itu korban RISTINIUS BATU BARA kembali mengajak terdakwa untuk berhubungan badan namun terdakwa tidak mau sehingga saat itu terdakwa dan korban RISTINIUS BATU BARA bertengkar lalu terdakwa berkata kepada korban RISTINIUS BATU BARA "arian na borngin mangido sajo ho tu au, tu alak bagasmu inda unjung dibahen ho songon i" yang artinya "setiap hari kau meminta berhubungan dengan ku, sama istrimu tidak pernah diminta kau", kemudian korban RISTINIUS BATU BARA berkata kepada terdakwa "mulak ma au" yang artinya "pulanglah aku", kemudian terdakwa berkata kepada korban RISTINIUS BATU BARA "mulak tudia ho" yang artinya "pulang ke mana kau", kemudian korban RISTINIUS BATU BARA berkata kepada terdakwa "ke Humbang sada" yang artinya "ke Humbang I", kemudian terdakwa berkata kepada korban RISTINIUS BATU BARA dengan nada tinggi (emosi) "ditinggalkan kho sada-sada au di saba on, diambang kho au halak lahi tai ada boru do au" yang artinya "ditinggalkan kau sendirian aku di sawah-sawah ini, kau pikir aku laki-laki tapi perempuannya aku," kemudian korban RISTINIUS BATU BARA berkata kepada terdakwa, "lonte, heang, bujang inam, rojan, anjing dan babi" yang artinya "lonte, kontrol, pepek, paok/bodoh, anjing dan babi", kemudian terdakwa berkata kepada korban RISTINIUS BATU BARA "lontemu do au, bope lonte au adong dope boru ku disi na hupature-ture, gara-gara ho inda mulak-mulak au tu bagus" yang artinya "lontemuanya aku, biarpun aku lonte masih ada anakku perempuan yang kuurus, gara-gara kau ngak pulang-pulang aku ke rumah", kemudian korban RISTINIUS BATU BARA berkata kepada terdakwa "bunuh diri ma au, bunuh diri

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



ma au, so ditanda ho sanga ise au“ yang artinya *“bunuh dirilah aku, bunuh dirilah aku, biar tahu kau siapa aku,”* kemudian terdakwa berkata kepada korban RISTINIUS BATU BARA *“hutanda do ho BATUBARA do ho,”* yang artinya *“tahu nya aku siapa kau BATUBARA,”* selanjutnya saat itu korban RISTINIUS BATU BARA berjalan ke depan sopo (ke arah pohon sawo) dan setelah di dekat pohon sawo korban RISTINIUS BATU BARA membuka bajunya, saat itu terdakwa sudah dekat dengan korban RISTINIUS BATU BARA dan korban RISTINIUS BATU BARA menampar tersangka sebanyak 1 (satu) dan mengenai pipi sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa berkata kepada korban RISTINIUS BATU BARA *“anso ditampar ho au, na giot menyelamatkan hidupmu do au”* yang artinya *“kenapa kau tampar aku, yang hendak menyelamatkan hidupmu nya aku,”* saat itu korban RISTINIUS BATU BARA hanya diam saja lalu korban RISTINIUS BATU BARA;

- Selanjutnya korban RISTINIUS BATU BARA melemparkan salah satu ujung tangan bajunya ke arah batang pohon sawo sehingga baju tersebut ke batang pohon sawo lalu korban RISTINIUS BATU BARA mengikatkan kedua tangan baju tersebut ke leher korban RISTINIUS BATU BARA lalu terdakwa mendekati korban RISTINIUS BATU BARA dan terdakwa menarik baju yang diikatkan ke leher korban (ALM.) RISTINIUS BATUBARA dengan kedua tangan terdakwa sambil di dalam hati berkata *“palaluma so batas mate”* yang artinya *“sekalian saja biar mati,”* beberapa saat kemudian terdakwa melihat korban (ALM.) RISTINIUS BATUBARA sudah tergantung dalam keadaan lemas, lalu terdakwa mengecek korban (ALM.) RISTINIUS BATUBARA apakah sudah meninggal apa belum dengan cara terdakwa meletakkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke hidung korban (ALM.) RISTINIUS BATUBARA dalam posisi tergantung, setelah itu terdakwa pastikan tidak bernapas lagi, tersangka memegang tangan kanan korban (ALM.) RISTINIUS BATUBARA dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa meletakkan jari jempol tersangka ke pergelangan tangan kanan korban (ALM.) RISTINIUS BATUBARA, dikarenakan nadinya tidak berdetak lagi terdakwa meninggalkan korban (ALM.) RISTINIUS BATUBARA dan langsung berjalan menuju cafe Rambutan;
- Kemudian setibanya di belakang Cafe Rambutan terdakwa berteriak mengatakan *“ayah-ayah, bunda-bunda,”* beberapa saat kemudian saksi GUSTI keluar dari dalam rumahnya dan menjumpai terdakwa dengan bertanya kepada terdakwa, *“kenapa kau teriak-teriak”* kemudian terdakwa menjawab *“sudah menggantung si BATU di sana”* kemudian saksi GUSTI bertanya kepada terdakwa *“dimana”* kemudian terdakwa menunjuk ke arah pokok pohon sawo sambil mengatakan *“di sana,”* lalu saksi GUSTI berjalan masuk ke rumahnya dan membangunkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERU SURYAWAN, setelah itu terdakwa bersama saksi GUSTI dan HERU SURYAWAN pergi bersama melihat korban (ALM.) RISTINIUS BATUBARA yang sudah tergantung di pokok Pohon sawo dalam keadaan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan: Surat Visum Et Repertum Nomor: 81/IKFM/IX/2024 tanggal 05 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr.H. MISTAR RITONGA, M.Hkes, Sp.F(K), dokter pada rumah sakit Bhayangkara tingkat II kota medan, yang diperiksa atas nama korban RISTINIUS BATU BARA;

Kesimpulan :

- Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam, ikal dengan panjang rambut rata-rata tiga sentimeter, rambut tidak mudah dicabut, berkumis dan berjanggut;
- Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka memar pada bibir hawah sisi dalam, dijumpai jejas pada leher kanan sampai keleher kiri, dijumpai bintik-bintik pendarah pada kedua kelopak mata atas dan bawah kanan kiri.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :
 1. Perkiraan lama kematian korban adalah dua puluh enain jam sampai dengan tiga puluh enam jam dari saat pemeriksaan.
 2. Sifat kematian korban tidak wajar
 3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena penekanan pada leher oleh tali (kain) akibat tergantung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat

(3) KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa YULIA RAMADANI pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira Pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Simanondong Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mendorong, membantu / menolong atau memberi sarana kepada orang lain untuk melakukan bunuh diri dan orang lain tersebut mati karena bunuh diri,*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa YULIA RAMADANI, (korban) (ALM.) RISTINIUS BATUBARA, saksi

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPRIL HUTAGALUNG dan saksi SEBULON SIMANJUNTAK duduk-duduk dipinggir jalan depan Cafe Rambutan di Desa Simanondong Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Saat itu (korban) (ALM.) RISTINIUS BATUBARA bertanya kepada saksi SAPRIL HUTAGALUNG *"na holong do rohamu tu gandak kon"* yang artinya *"pacarannya kamu dengan pacar ku ini,"* kemudian saksi SAPRIL HUTAGALUNG menjawab, *"olo lae"* yang artinya *"iya ipar"*, kemudian (korban) (ALM.) RISTINIUS BATUBARA bertanya kepada terdakwa YULIA RAMADANI *"ho holong do rohamu tu si HUTAGALUNG"* yang artinya *"percayaanya kamu sama si HUTAGALUNG"*, kemudian terdakwa YULIA RAMADANI jawab *"ndang adong holong ku tuson, na loak ma ho"* yang artinya *"tidak ada aku sama dia, bodoh kali kau,"* setelah itu saksi SAPRIL HUTAGALUNG dan saksi SEBULON SIMANJUNTAK pergi pulang ke Desa Humbang I Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina.

- Selanjutnya Setelah itu korban RISTINIUS BATU BARA mengajak terdakwa YULIA RAMADANI pergi ke Sopo-sopo yang ada di belakang Cafe Rambutan, sesampainya di sopo tersebut korban RISTINIUS BATU BARA mengajak terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri dengan berkata kepada tersangka *"ketabo"* yang artinya *"ayolah "*, kemudian tersangka berkata kepada korban RISTINIUS BATU BARA *"mahua"* yang artinya *"ngapain "*, kemudian korban RISTINIUS BATU BARA berkata kepada terdakwa *"por roha ku mambaen dohot kho"* yang artinya *"pingin bersetubuh dengan kamu"* kemudian terdakwa berkata kepada korban RISTINIUS BATU BARA *"halangan au, loja au"* yang artinya *"halangan aku, capek aku"*, saat itu korban RISTINIUS BATU BARA menampar terdakwa sehingga terdakwa pingsan. Sewaktu terdakwa terbangun terdakwa meraba wajah terdakwa karena berair, kemudian terdakwa dan korban RISTINIUS BATU BARA kembali berbincang-bincang, dan saat itu korban RISTINIUS BATU BARA kembali mengajak terdakwa untuk berhubungan badan namun terdakwa tidak mau sehingga saat itu terdakwa dan korban RISTINIUS BATU BARA bertengkar lalu terdakwa berkata kepada korban RISTINIUS BATU BARA *"arian na borngin mangido sajo ho tu au, tu alak bagasmu inda unjung dibahen ho songon i"* yang artinya *"setiap hari kau meminta berhubungan dengan ku, sama istrimu tidak pernah diminta kau"*, kemudian korban RISTINIUS BATU BARA berkata kepada terdakwa *"mulak ma au"* yang artinya *"pulanglah aku"*, kemudian terdakwa berkata kepada korban RISTINIUS BATU BARA *"mulak tudia ho"* yang artinya *"pulang ke mana kau"*, kemudian korban RISTINIUS BATU BARA berkata kepada terdakwa *"ke Humbang sada"* yang artinya *"ke Humbang I"*, kemudian terdakwa berkata kepada korban RISTINIUS BATU BARA dengan nada tinggi (emosi) *"ditinggalkan"*

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mdl



kho sada-sada au di saba on, diambang kho au halak lahi tai ada boru do au“ yang artinya *“ditinggalkan kau sendirian aku di sawah-sawah ini, kau pikir aku laki-laki tapi perempuannya aku,”* kemudian korban RISTINIUS BATU BARA berkata kepada terdakwa, *“lonte, heang, bujang inam, rojan, anjing dan babi”* yang artinya *“lonte, kontol, pepek, paok/bodoh, anjing dan babi”*, kemudian terdakwa berkata kepada korban RISTINIUS BATU BARA *“lontemu do au, bope lonte au adong dope boru ku disi na hupature-ture, gara-gara ho inda mulak-mulak au tu bagus”* yang artinya *“lontemuanya aku, biarpun aku lonte masih ada anakku perempuan yang kuurus, gara-gara kau ngak pulang-pulang aku ke rumah”*, kemudian korban RISTINIUS BATU BARA berkata kepada terdakwa *“bunuh diri ma au, bunuh diri ma au, so ditanda ho sanga ise au”* yang artinya *“bunuh dirilah aku, bunuh dirilah aku, biar tahu kau siapa aku,”* kemudian terdakwa berkata kepada korban RISTINIUS BATU BARA *“hutanda do ho BATUBARA do ho,”* yang artinya *“tahu nya aku siapa kau BATUBARA”*, selanjutnya saat itu korban RISTINIUS BATU BARA berjalan ke depan sopo (ke arah pohon sawo) dan setelah di dekat pohon sawo korban RISTINIUS BATU BARA membuka bajunya, saat itu terdakwa sudah dekat dengan korban RISTINIUS BATU BARA dan korban RISTINIUS BATU BARA menampar tersangka sebanyak 1 (satu) dan mengenai pipi sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa berkata kepada korban RISTINIUS BATU BARA *“anso ditampar ho au, na giot menyelamatkan hidupmu do au”* yang artinya *“kenapa kau tampar aku, yang hendak menyelamatkan hidupmu nya aku”*, saat itu korban RISTINIUS BATU BARA hanya diam saja lalu korban RISTINIUS BATU BARA;

- Selanjutnya korban RISTINIUS BATU BARA melemparkan salah satu ujung tangan bajunya ke arah batang pohon sawo sehingga baju tersebut ke batang pohon sawo lalu korban RISTINIUS BATU BARA mengikatkan kedua tangan baju tersebut ke leher korban RISTINIUS BATU BARA lalu terdakwa mendekati korban RISTINIUS BATU BARA dan terdakwa menarik baju yang diikatkan ke leher korban (ALM.) RISTINIUS BATUBARA dengan kedua tangan terdakwa sambil di dalam hati berkata *“palaluma so batas mate”* yang artinya *“sekalian saja biar mati”*, beberapa saat kemudian terdakwa melihat korban (ALM.) RISTINIUS BATUBARA sudah tergantung dalam keadaan lemas, lalu terdakwa mengecek korban (ALM.) RISTINIUS BATUBARA apakah sudah meninggal apa belum dengan cara terdakwa meletakkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke hidung korban (ALM.) RISTINIUS BATUBARA dalam posisi tergantung, setelah itu terdakwa pastikan tidak bernapas lagi, tersangka memegang tangan kanan korban (ALM.) RISTINIUS BATUBARA dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa meletakkan jari jempol tersangka ke pergelangan tangan kanan korban (ALM.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISTINIUS BATUBARA, dikarenakan nadinya tidak berdetak lagi terdakwa meninggalkan korban (ALM.) RISTINIUS BATUBARA dan langsung berjalan menuju cafe Rambutan;

- Kemudian setibanya di belakang Cafe Rambutan terdakwa berteriak mengatakan "ayah-ayah, bunda-bunda", beberapa saat kemudian saksi GUSTI keluar dari dalam rumahnya dan menjumpai terdakwa dengan bertanya kepada terdakwa, "kenapa kau teriak-teriak" kemudian terdakwa menjawab "sudah menggantung si BATU di sana" kemudian saksi GUSTI bertanya kepada terdakwa "dimana" kemudian terdakwa menunjuk ke arah pokok pohon sawo sambil mengatakan "di sana," lalu saksi GUSTI berjalan masuk ke rumahnya dan membangunkan saksi HERU SURYAWAN, setelah itu terdakwa bersama saksi GUSTI dan HERU SURYAWAN pergi bersama melihat korban (ALM.) RISTINIUS BATUBARA yang sudah tergantung di pokok Pohon sawo dalam keadaan meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan: Surat Visum Et Repertum Nomor: 81/IKFM/IX/2024 tanggal 05 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr.H. MISTAR RITONGA, M.Hkes, Sp.F(K), dokter pada rumah sakit Bhayangkara tingkat II kota medan, yang diperiksa atas nama korban RISTINIUS BATU BARA;

Kesimpulan :

- Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam, ikal dengan panjang rambut rata-rata tiga sentimeter, rambut tidak mudah dicabut, berkumis dan berjanggut;
- Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka memar pada bibir hawah sisi dalam, dijumpai jejas pada leher kanan sampai keleher kiri, dijumpai bintik-bintik pendarah pada kedua kelopak mata atas dan bawah kanan kiri.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :
 1. Perkiraan lama kematian korban adalah dua puluh enain jam sampai dengan tiga puluh enam jam dari saat pemeriksaan.
 2. Sifat kematian korban tidak wajar
 3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena penekanan pada leher oleh tali (kain) akibat tergantungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 345 KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia Terdakwa YULIA RAMADANI pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira Pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Simanondong Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa YULIA RAMADANI, (korban) (ALM.) RISTINIUS BATUBARA, saksi SAPRIL HUTAGALUNG dan saksi SEBULON SIMANJUNTAK duduk-duduk dipinggir jalan depan Cafe Rambutan di Desa Simanondong Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Saat itu (korban) (ALM.) RISTINIUS BATUBARA bertanya kepada saksi SAPRIL HUTAGALUNG *"na holong do rohamu tu gandak kon"* yang artinya *"pacarannya kamu dengan pacar ku ini,"* kemudian saksi SAPRIL HUTAGALUNG menjawab, *"olo lae"* yang artinya *"iya ipar"*, kemudian (korban) (ALM.) RISTINIUS BATUBARA bertanya kepada terdakwa YULIA RAMADANI *"ho holong do rohamu tu si HUTAGALUNG"* yang artinya *"percayaanya kamu sama si HUTAGALUNG"*, kemudian terdakwa YULIA RAMADANI jawab *"ndang adong holong ku tuson, na loak ma ho"* yang artinya *"tidak ada aku sama dia, bodoh kali kau,"* setelah itu saksi SAPRIL HUTAGALUNG dan saksi SEBULON SIMANJUNTAK pergi pulang ke Desa Humbang I Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina.
- Selanjutnya Setelah itu korban RISTINIUS BATU BARA mengajak terdakwa YULIA RAMADANI pergi ke Sopo-sopo yang ada di belakang Cafe Rambutan, sesampainya di sopo tersebut korban RISTINIUS BATU BARA mengajak terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri dengan berkata kepada tersangka *"ketabo"* yang artinya *"ayolah "*, kemudian tersangka berkata kepada korban RISTINIUS BATU BARA *"mahua"* yang artinya *"ngapain "*, kemudian korban RISTINIUS BATU BARA berkata kepada terdakwa *"por roha ku mambaen dohot kho"* yang artinya *"pingin bersetubuh dengan kamu"* kemudian terdakwa berkata kepada korban RISTINIUS BATU BARA *"halangan au, loja au"* yang artinya *"halangan aku, capek aku"*, saat itu korban RISTINIUS BATU BARA menampar terdakwa sehingga terdakwa pingsan. Sewaktu terdakwa terbangun terdakwa meraba wajah terdakwa karena berair, kemudian terdakwa dan korban RISTINIUS BATU BARA kembali berbincang-bincang, dan saat itu korban RISTINIUS BATU BARA kembali mengajak terdakwa untuk berhubungan badan namun terdakwa tidak mau sehingga saat itu terdakwa dan korban RISTINIUS BATU BARA bertengkar lalu

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mdl



terdakwa berkata kepada korban RISTINIUS BATU BARA *"arian na borngin mangido sajo ho tu au, tu alak bagasmu inda unjung dibahen ho songon i"* yang artinya *"setiap hari kau meminta berhubungan dengan ku, sama istrimu tidak pernah diminta kau"*, kemudian korban RISTINIUS BATU BARA berkata kepada terdakwa *"mulak ma au"* yang artinya *"pulanglah aku"*, kemudian terdakwa berkata kepada korban RISTINIUS BATU BARA *"mulak tudia ho"* yang artinya *"pulang ke mana kau"*, kemudian korban RISTINIUS BATU BARA berkata kepada terdakwa *"ke Humbang sada"* yang artinya *"ke Humbang I"*, kemudian terdakwa berkata kepada korban RISTINIUS BATU BARA dengan nada tinggi (emosi) *"ditinggalkan kho sada-sada au di saba on, diambang kho au halak lahi tai ada boru do au"* yang artinya *"ditinggalkan kau sendirian aku di sawah-sawah ini, kau pikir aku laki-laki tapi perempuannya aku,"* kemudian korban RISTINIUS BATU BARA berkata kepada terdakwa, *"lonte, heang, bujang inam, rojan, anjing dan babi"* yang artinya *"lonte, kontol, pepek, paok/bodoh, anjing dan babi"*, kemudian terdakwa berkata kepada korban RISTINIUS BATU BARA *"lontemu do au, bope lonte au adong dope boru ku disi na hupature-ture, gara-gara ho inda mulak-mulak au tu bagus"* yang artinya *"lontemuanya aku, biarpun aku lonte masih ada anakku perempuan yang kuurus, gara-gara kau ngak pulang-pulang aku ke rumah"*, kemudian korban RISTINIUS BATU BARA berkata kepada terdakwa *"bunuh diri ma au, bunuh diri ma au, so ditanda ho sanga ise au"* yang artinya *"bunuh dirilah aku, bunuh dirilah aku, biar tahu kau siapa aku,"* kemudian terdakwa berkata kepada korban RISTINIUS BATU BARA *"hutanda do ho BATUBARA do ho,"* yang artinya *"tahu nya aku siapa kau BATUBARA"*, selanjutnya saat itu korban RISTINIUS BATU BARA berjalan ke depan sopo (ke arah pohon sawo) dan setelah di dekat pohon sawo korban RISTINIUS BATU BARA membuka bajunya, saat itu terdakwa sudah dekat dengan korban RISTINIUS BATU BARA dan korban RISTINIUS BATU BARA menampar tersangka sebanyak 1 (satu) dan mengenai pipi sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa berkata kepada korban RISTINIUS BATU BARA *"anso ditampar ho au, na giot menyelamatkan hidupmu do au"* yang artinya *"kenapa kau tampar aku, yang hendak menyelamatkan hidupmu nya aku"*, saat itu korban RISTINIUS BATU BARA hanya diam saja lalu korban RISTINIUS BATU BARA;

- Selanjutnya korban RISTINIUS BATU BARA melemparkan salah satu ujung tangan bajunya ke arah batang pohon sawo sehingga baju tersebut ke batang pohon sawo lalu korban RISTINIUS BATU BARA mengikatkan kedua tangan baju tersebut ke leher korban RISTINIUS BATU BARA lalu terdakwa mendekati korban RISTINIUS BATU BARA dan terdakwa menarik baju yang diikatkan ke leher korban (ALM.) RISTINIUS BATUBARA dengan kedua tangan terdakwa sambil di dalam



hati berkata *"palaluma so batas mate"* yang artinya *"sekalian saja biar mati"*, beberapa saat kemudian terdakwa melihat korban (ALM.) RISTINIUS BATUBARA sudah tergantung dalam keadaan lemas, lalu terdakwa mengecek korban (ALM.) RISTINIUS BATUBARA apakah sudah meninggal apa belum dengan cara terdakwa meletakkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke hidung korban (ALM.) RISTINIUS BATUBARA dalam posisi tergantung, setelah itu terdakwa pastikan tidak bernapas lagi, tersangka memegang tangan kanan korban (ALM.) RISTINIUS BATUBARA dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa meletakkan jari jempol tersangka ke pergelangan tangan kanan korban (ALM.) RISTINIUS BATUBARA, dikarenakan nadinya tidak berdetak lagi terdakwa meninggalkan korban (ALM.) RISTINIUS BATUBARA dan langsung berjalan menuju cafe Rambutan;

- Kemudian setibanya di belakang Cafe Rambutan terdakwa berteriak mengatakan *"ayah-ayah, bunda-bunda"*, beberapa saat kemudian saksi GUSTI keluar dari dalam rumahnya dan menjumpai terdakwa dengan bertanya kepada terdakwa, *"kenapa kau teriak-teriak"* kemudian terdakwa menjawab *"sudah menggantung si BATU di sana"* kemudian saksi GUSTI bertanya kepada terdakwa *"dimana"* kemudian terdakwa menunjuk ke arah pokok pohon sawo sambil mengatakan *"di sana,"* lalu saksi GUSTI berjalan masuk ke rumahnya dan membangunkan saksi HERU SURYAWAN, setelah itu terdakwa bersama saksi GUSTI dan HERU SURYAWAN pergi bersama melihat korban (ALM.) RISTINIUS BATUBARA yang sudah tergantung di pokok Pohon sawo dalam keadaan meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan: Surat Visum Et Repertum Nomor: 81/IKFM/IX/2024 tanggal 05 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr.H. MISTAR RITONGA, M.Hkes, Sp.F(K), dokter pada rumah sakit Bhayangkara tingkat II kota medan, yang diperiksa atas nama korban RISTINIUS BATU BARA;

Kesimpulan :

- Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam, ikal dengan panjang rambut rata-rata tiga sentimeter, rambut tidak mudah dicabut, berkumis dan berjanggut;
- Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka memar pada bibir hawah sisi dalam, dijumpai jejas pada leher kanan sampai keleher kiri, dijumpai bintik-bintik pendarah pada kedua kelopak mata atas dan bawah kanan kiri.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :
 1. Perkiraan lama kematian korban adalah dua puluh enain jam sampai dengan tiga puluh enam jam dari saat pemeriksaan.



2. Sifat kematian korban tidak wajar
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena penekanan pada leher oleh tali (kain) akibat tergantungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 304 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gusti, dibawah janjinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Gusti merupakan pemilik kafe Rambutan yang terletak di Desa Simanondong, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi Gusti yang sedang tidur di rumahnya yang terletak di Desa Simanondong, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal terbangun karena teriakan dari Terdakwa yang berdiri di depan pintu rumah;
 - Bahwa kemudian Saksi Gusti menghampiri Terdakwa di depan rumah lalu Terdakwa mengatakan, “Si Batu, si Batu, ayo!” sambil menaruh kedua tangan di leher seperti gerakan mencekik. Selanjutnya Saksi Gusti membangunkan Saksi Heru Suryawan yang juga sedang tidur di kafe Rambutan, lalu Saksi Gusti dan Saksi Heru Suryawan mengikuti Terdakwa;
 - Bahwa setelah berjalan kaki sekitar 60 m (enam puluh meter) ke belakang kafe Rambutan, Terdakwa menunjuk ke arah sebuah pohon sawo dan Saksi Gusti melihat (Alm.) Ristinius Batubara dalam keadaan tergantung dengan mulut mengganga di sebuah pohon sawo menggunakan baju berwarna kuning yang dieratkan pada leher (Alm.) Ristinius Batubara;
 - Bahwa ketika Saksi Gusti menyuruh Terdakwa untuk mengecek kondisi (Alm.) Ristinius Batubara, Terdakwa mengatakan Ristinus Batubara sudah tidak bernafas lagi sehingga Saksi Gusti dan Saksi Heru Suryawan pergi ke rumah Kepala Desa Simanondong untuk melaporkan kejadian tersebut. Lalu sekitar pukul 07.00 WIB, pihak kepolisian datang ke lokasi kejadian dan membawa tubuh (Alm.) Ristinius Batubara menggunakan mobil *ambulance*;
 - Bahwa Saksi Gusti tidak mengetahui penyebab (Alm.) Ristinius Batubara tergantung di pohon sawo. Namun sebelum kejadian tersebut, Saksi Gusti melihat (Alm.) Ristinius Batubara masih dalam keadaan sehat saat dan sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum *tuak* bersama dengan Terdakwa di kafe Rambutan, lalu sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Gusti tidur di rumahnya;

- Bahwa Terdakwa dan (Alm.) Ristinius Batubara sudah sering minum *tuak* di kafe Rambutan. Saat terakhir kali bertemu dengan Ristinius Batubara dan Terdakwa, tidak ada pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa Terdakwa dan (Alm.) Ristinius Batubara memiliki hubungan asmara selama sekitar 2 (dua) tahun, dengan status (Alm.) Ristinius Batubara telah memiliki istri dan anak. Sementara Terdakwa merupakan janda yang memiliki 1 (satu) anak;
- Bahwa Saksi Gusti mengetahui hubungan antara Terdakwa dan (Alm.) Ristinius Batubara tersebut karena sebelumnya Saksi Gusti sering melihat Terdakwa dan (Alm.) Ristinius Batubara tinggal bersama di pondok dalam hutan dan sering berpindah-pindah lokasi;
- Bahwa Saksi Gusti tidak melihat ada bekas memar pada tubuh (Alm.) Ristinius Batubara karena kondisi sekitar yang gelap dan Saksi Gusti tidak berani mendekat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan (Alm.) Ristinius Batubara pergi dari Kafe Rambutan karena Saksi yang terlebih dahulu pulang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan sangkalan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan (Alm.) Ristinius Batubara hanya 2 (dua) kali pindah pondok, tidak berkali-kali;

Atas sangkalan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan tidak membantah keterangan lainnya;

2. Heru Suryawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Heru Suryawan bekerja di kafe Rambutan milik Saksi Gusti yang terletak di Desa Simanondong, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi Saksi Heru Suryawan yang sedang tidur di kafe Rambutan dibangunkan oleh Saksi Gusti dan mengajak Saksi Heru Suryawan mengikuti Terdakwa ke arah belakang kafe Rambutan;
- Bahwa setelah berjalan kaki sekitar 60 m (enam puluh meter) ke belakang kafe Rambutan, Terdakwa menunjuk ke arah sebuah pohon sawo dan Saksi Heru Suryawan melihat (Alm.) Ristinius Batubara dalam keadaan tergantung dengan mulut menganga di sebuah pohon sawo menggunakan baju berwarna kuning yang dieratkan pada leher (Alm.) Ristinius Batubara;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi Gusti menyuruh Terdakwa untuk mengecek kondisi (Alm.) Ristinius Batubara, Terdakwa mengatakan Ristinius Batubara sudah tidak bernafas lagi sehingga Saksi Gusti dan Saksi Heru Suryawan pergi ke rumah Kepala Desa Simanondong untuk melaporkan kejadian tersebut. Lalu sekitar pukul 07.00 WIB, pihak kepolisian datang ke lokasi kejadian dan membawa tubuh (Alm.) Ristinius Batubara menggunakan mobil *ambulance*;
 - Bahwa Saksi Heru Suryawan tidak mengetahui penyebab (Alm.) Ristinius Batubara tergantung di pohon sawo. Namun sebelum kejadian tersebut, Saksi Gusti melihat (Alm.) Ristinius Batubara masih dalam keadaan sehat saat dan sedang minum *tuak* bersama dengan Terdakwa di kafe Rambutan, lalu sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Gusti tidur di rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa dan (Alm.) Ristinius Batubara sudah sering minum *tuak* di kafe Rambutan. Saat terakhir kali bertemu dengan Ristinius Batubara dan Terdakwa memesan *tuak* sebanyak 1 (satu) teko, tidak terlihat ada pertengkaran antara keduanya;
 - Bahwa Terdakwa dan (Alm.) Ristinius Batubara memiliki hubungan asmara selama sekitar 2 (dua) tahun, dengan status (Alm.) Ristinius Batubara telah memiliki istri dan anak. Sementara Terdakwa merupakan janda yang memiliki 1 (satu) anak;
 - Bahwa Saksi Heru Suryawan mengetahui hubungan antara Terdakwa dan (Alm.) Ristinius Batubara tersebut karena sebelumnya Saksi Gusti sering melihat Terdakwa dan (Alm.) Ristinius Batubara tinggal bersama di pondok dalam hutan dan sering berpindah-pindah lokasi;
 - Bahwa Saksi Heru Suryawan tidak melihat ada bekas memar pada tubuh (Alm.) Ristinius Batubara karena kondisi sekitar yang gelap dan Saksi Heru Suryawan tidak berani mendekat;
 - Bahwa Saksi Heru Suryawan tidak mengetahui kapan (Alm.) Ristinius Batubara pergi dari Kafe Rambutan karena Saksi Heru Suryawan sudah tertidur;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan sangkalan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dan (Alm.) Ristinius Batubara tidak minum *tuak* sebanyak 1 (satu) teko, namun hanya beberapa gelas;
- Atas sangkalan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan tidak membantah keterangan lainnya;
3. Suwandhi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi pada Polres Mandailing Natal yang melakukan identifikasi atas kejadian meninggalnya (Alm.) Ristinius Batubara;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi Suwandhi yang sedang berada di rumahnya didatangi oleh Aipda Jupiadi Batubara yang memberitahukan mengenai adanya tubuh manusia yang tergantung di belakang kafe Rambutan, Desa Simanondong, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal sehingga Saksi Suwandhi beserta beberapa personil Polres Mandailing Natal lainnya mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan identifikasi;
 - Bahwa sesampainya di belakang kafe Rambutan sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi Suwandhi melihat tubuh pria dewasa yang diketahui merupakan (Alm.) Ristinius Batubara, dalam keadaan tergantung dengan mulut menganga di sebuah pohon sawo menggunakan baju berwarna kuning yang dieratkan pada leher (Alm.) Ristinius Batubara, sementara kedua kaki (Alm.) Ristinius Batubara menjejak ke tanah. Saat Saksi Suwandhi hendak mendekat, batang kayu pohon sayu patah sehingga tubuh (Alm.) Ristinius Batubara terjatuh ke tanah;
 - Bahwa oleh karena tubuh (Alm.) Ristinius Batubara tergantung pada ranting pohon sawo yang tidak kokoh dan letaknya dapat digapai, serta tidak ditemukan luka berbentuk lingkaran dimana kedua ujung lingkaran tersebut tidak bertemu, Saksi Suwandhi menyimpulkan (Alm.) Ristinius Batubara tidak gantung diri dan melakukan penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa kemudian Saksi Suwandhi mengevakuasi tubuh (Alm.) Ristinius Batubara ke RSUD Panyabungan untuk meminta autopsi jenazah, sementara Saksi Muhammad Cholis melakukan penyelidikan terhadap orang-orang yang terakhir bersama dengan (Alm.) Ristinius Batubara yaitu Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tubuh (Alm.) Ristinius Batubara, diperoleh penyebab kematian (Alm.) Ristinius Batubara karena mati lemas akibat penekanan pada leher yang dijerat kain;
 - Bahwa dari hasil penyelidikan oleh Saksi Muhammad Cholis, didapati keterangan Terdakwa yang mengaku mengikatkan baju ke leher (Alm.) Ristinius Batubara pada saat masih hidup karena Terdakwa sakit hati dimaki-maki oleh (Alm.) Ristinius Batubara dengan kata-kata kasar;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;
4. M. Cholis, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi pada Polres Mandailing Natal yang melakukan penyelidikan atas kejadian meninggalnya (Alm.) Ristinius Batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi M. Cholis, Aipda M. Hadri Panjaitan, Briptu Rudi Paisal, dan personil lainnya mendapatkan informasi mengenai adanya tubuh manusia yang tergantung di belakang kafe Rambutan, Desa Simanondong, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, sehingga Saksi beserta personil lainnya mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan identifikasi;
- Bahwa sesampainya di belakang kafe Rambutan sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi M. Cholis melihat tubuh pria dewasa yang diketahui merupakan (Alm.) Ristinius Batubara, dalam keadaan tergantung dengan mulut menganga di sebuah pohon sawo menggunakan baju berwarna kuning yang dieratkan pada leher (Alm.) Ristinius Batubara, sementara kedua kaki (Alm.) Ristinius Batubara menjejak ke tanah. Lalu saat anggota polisi yang melakukan identifikasi tubuh yaitu Saksi Suwandhi hendak mendekat, batang kayu pohon sayu patah sehingga tubuh (Alm.) Ristinius Batubara terjatuh ke tanah;
- Bahwa oleh karena tubuh (Alm.) Ristinius Batubara tergantung pada ranting pohon sawo yang tidak kokoh dan letaknya dapat digapai, serta tidak ditemukan luka berbentuk lingkaran dimana kedua ujung lingkaran tersebut tidak bertemu, Saksi Suwandhi menyimpulkan (Alm.) Ristinius Batubara tidak gantung diri dan melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Saksi Suwandhi mengevakuasi tubuh (Alm.) Ristinius Batubara ke RSUD Panyabungan untuk meminta autopsi jenazah, sementara Saksi Muhammad Cholis melakukan penyelidikan terhadap orang-orang yang terakhir bersama dengan (Alm.) Ristinius Batubara yaitu Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tubuh (Alm.) Ristinius Batubara, diperoleh penyebab kematian (Alm.) Ristinius Batubara karena mati lemas akibat penekanan pada leher yang dijerat kain;
- Bahwa dari hasil penyelidikan oleh Saksi Muhammad Cholis, didapati keterangan Terdakwa yang mengaku mengikatkan baju ke leher (Alm.) Ristinius Batubara pada saat masih hidup karena Terdakwa sakit hati dimaki-maki oleh (Alm.) Ristinius Batubara dengan kata-kata kasar bahkan Terdakwa sempat ditampar oleh (Alm.) Ristinius Batubara;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa dan (Alm.) Ristinius Batubara yang sedang minum *tuak* di kafe Rambutan tiba-tiba bertengkar karena Terdakwa menolak ajakan (Alm.) Ristinius Batubara untuk berhubungan badan. Selanjutnya (Alm.) Ristinius Batubara memaki Terdakwa dengan mengatakan, "*lonte kau, anjing, babi,*" kemudian menampar pipi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mencekik leher Terdakwa sehingga Terdakwa

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mdl



melakukan perlawanan dengan berkata, “Biar pun aku lonte masih ada anak yang ku urus, gara-gara kau nggak pulang-pulang aku ke rumah.” Mendengar perkataan tersebut, kemudian (Alm.) Ristinius Batubara mengancam bunuh diri dengan mengikatkan baju yang dikenakannya ke leher dan menyangkutkan ujung baju lainnya ke ranting pohon;

- Bahwa saat Terdakwa mendekat, (Alm.) Ristinius Batubara kembali menampar Terdakwa sehingga Terdakwa makin kesal dan menarik dengan kencang kedua lengan baju yang terikat pada leher (Alm.) Ristinius Batubara hingga (Alm.) Ristinius Batubara tidak bergerak lagi. Saat Terdakwa menaruh jari telunjuknya ke lubang hidung (Alm.) Ristinius Batubara untuk memastikan tidak bernafas lagi, ternyata (Alm.) Ristinius Batubara benar sudah tidak bernafas sehingga Terdakwa meninggalkan lokasi dan memanggil Saksi Gusti untuk melihat keadaan (Alm.) Ristinius Batubara;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

5. Tumiar Rosida Br Hutapea, dibawah janjinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri dari (Alm.) Ristinius Batubara yang mengenal Terdakwa karena Terdakwa dan (Alm.) Ristinius Batubara memiliki hubungan asmara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Ristinus Batubara telah meninggal dunia karena sebuah kejadian pada hari Minggu tanggal 01 September 2024;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi Tumiar Rosida Br Hutapea sedang tidur di rumahnya yang terletak di Desa Humbang I, Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, terbangun karena dipanggil oleh tetangganya yang menyuruh Saksi Tumiar Rosida Br Hutapea agar datang ke belakang kafe Rambutan. Namun oleh karena Saksi Tumiar Rosida Br Hutapea sedang tidak sehat, Saksi Tumiar Rosida Br Hutapea tidak pergi ke belakang kafe Rambutan hingga akhirnya sekitar pukul 06.30 WIB, Saksi Tumiar Rosida Br Hutapea mendapatkan informasi bahwa (Alm.) Ristinius Batubara telah meninggal dunia. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Tumiar Rosida Br Hutapea pergi ke RSUD Panyabungan untuk melihat jenazah (Alm.) Ristinius Batubara di kamar mayat RSUD Panyabungan;
- Bahwa jenazah (Alm.) Ristinius Batubara dibawah ke RSUD Panyabungan untuk dilakukan autopsi karena menurut pihak kepolisian, kematian (Alm.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ristinius Batubara tidak wajar. Sehingga Saksi Tumiar Rosida Br Hutapea mengizinkan dilakukan autopsi terhadap tubuh (Alm.) Ristinius Batubara;

- Bahwa Saksi Tumiar Rosida Br Hutapea tidak mengetahui penyebab (Alm.) Ristinius Batubara meninggal dunia. Namun saat terakhir kali bertemu dengan (Alm.) Ristinius Batubara pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 malam hari, (Alm.) Ristinius Batubara masih dalam keadaan sehat;
- Bahwa berdasarkan informasi dari orang di sekitar kafe Rambutan, sebelum meninggal dunia (Alm.) Ristinius Batubara pergi minum tuak bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tumiar Rosida Br Hutapea sudah pernah mengingatkan Terdakwa untuk berhenti menjalin hubungan asmara dengan (Alm.) Ristinius Batubara, bahkan Terdakwa telah menandatangani surat perjanjian yang berisi Terdakwa tidak akan lagi menghubungi (Alm.) Ristinius Batubara, namun ternyata Terdakwa masih terus menghubungi (Alm.) Ristinius Batubara;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan yang merupakan baju dari (Alm.) Ristinius Batubara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan sangkalan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah menjauhi (Alm.) Ristinius Batubara, namun (Alm.) Ristinius Batubara tetap menghubungi Terdakwa;

Atas sangkalan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan tidak membantah keterangan lainnya;

6. Sapril Hutagalung, dibawah janjinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sapril Hutagalung kenal dengan Terdakwa dan (Alm.) Ristinius Batubara namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi Sapril Hutagalung dan Saksi Getek Rakito Simanjuntak datang ke kafe Rambutan yang berada di Desa Simanondong, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal lalu melihat Terdakwa dan (Alm.) Ristinius Batubara juga sedang duduk di kafe Rambutan sambil meminum tuak;
- Bahwa kemudian (Alm.) Ristinius Batubara berkata kepada Saksi Sapril Hutagalung, "*Yang sukanya kamu sama perempuan ini (Terdakwa),*" dan dijawab "*Tidak,*" oleh Saksi Sapril Hutagalung lalu (Alm.) Ristinius Batubara mengajak Terdakwa pergi ke belakang kafe Rambutan sehingga Saksi Sapril Hutagalung mengajak Saksi Getek Rakito Simanjuntak pulang ke Desa Humbang I, Naga Juang;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sapril Hutagalung tidak mengetahui alasan (Alm.) Ristinius Batubara menanyakan hubungan dengan Terdakwa karena Saksi Sapril Hutagalung tidak memiliki hubungan asmara dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada keributan antara (Alm.) Ristinius Batubara dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sapril Hutagalung dan Saksi Getek Rakito Simanjuntak datang ke kafe Rambutan untuk meminum *tuak*, namun pada saat itu Saksi Sapril Hutagalung tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi Sapril Hutagalung baru mengetahui (Alm.) Ristinius Batubara tergantung di pohon sawo yang terletak di belakang kafe Rambutan dari omongan warga sekitar. Namun Saksi Sapril Hutagalung tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara (Alm.) Ristinius Batubara dan Terdakwa memang sudah lama berpacaran;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan sangkalan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sapril Hutagalung mendengar pertengkaran antara Terdakwa dengan (Alm.) Ristinius Batubara;
- Bahwa Saksi Sapril Hutagalung dalam keadaan mabuk;
- Bahwa (Alm.) Ristinius Batubara cemburu atas kedatangan Saksi Sapril Hutagalung karena Terdakwa juga berpacaran dengan Saksi Sapril Hutagalung;
- Bahwa (Alm.) Ristinius Batubara tidak menyuruh Terdakwa ke belakang kafe Rambutan, namun Terdakwa yang mengikuti (Alm.) Ristinius Batubara;

Atas sangkalan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan tidak membantah keterangan lainnya;

7. Getek Rakito Simanjuntak, dibawah janjinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Getek Rakito Simanjuntak kenal dengan Terdakwa dan (Alm.) Ristinius Batubara namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi Sapril Hutagalung dan Saksi Getek Rakito Simanjuntak datang ke kafe Rambutan yang berada di Desa Simanondong, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal lalu melihat Terdakwa dan (Alm.) Ristinius Batubara juga sedang duduk di kafe Rambutan sambil meminum *tuak*;
- Bahwa kemudian (Alm.) Ristinius Batubara berkata kepada Saksi Sapril Hutagalung, "*Yang sukanya kamu sama perempuan ini (Terdakwa),*" dan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab “Tidak,” oleh Saksi Sapril Hutagalung lalu (Alm.) Ristinius Batubara mengajak Terdakwa pergi ke belakang kafe Rambutan sehingga Saksi Sapril Hutagalung mengajak Saksi Getek Rakito Simanjuntak pulang ke Desa Humbang I, Naga Juang;

- Bahwa Saksi Getek Rakito Simanjuntak tidak mendengar ada keributan antara (Alm.) Ristinius Batubara dengan Terdakwa karena Saksi Getek Rakito Simanjuntak sudah menunggu di parkir sepeda motor;
 - Bahwa Saksi Sapril Hutagalung dan Saksi Getek Rakito Simanjuntak datang ke kafe Rambutan untuk meminum *tuak*;
 - Bahwa Saksi Sapril Hutagalung baru mengetahui (Alm.) Ristinius Batubara tergantung di pohon sawo yang terletak di belakang kafe Rambutan dari omongan warga sekitar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, antara (Alm.) Ristinius Batubara dan Terdakwa memang sudah lama berpacaran;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 81/IKFM/IX/2024 tanggal 05 September 2024 yang ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan, dr. H. Mistar Ritonga, M.Kes, Sp.F (K);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 karena terlibat dalam peristiwa meninggalnya (Alm.) Ristinius Batubara di belakang Kafe Rambutan, Desa Simanondong, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan (Alm.) Ristinius Batubara pergi ke Kafe Rambutan yang terletak di Desa Simanondong, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal untuk minum *tuak*. Selanjutnya (Alm.) Ristinius Batubara mengatakan ingin melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sehingga Terdakwa menyetujui permintaan dari (Alm.) Ristinius Batubara lalu Terdakwa dan (Alm.) Ristinius Batubara pergi ke pondok yang terletak di belakang kafe Rambutan lalu melakukan hubungan badan;
- Bahwa setelah berhubungan badan, sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan (Alm.) Ristinius Batubara pun kembali ke kafe Rambutan untuk meminum *tuak* sebanyak

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) teko. Lalu tiba-tiba (Alm.) Ristinius Batubara kembali meminta berhubungan badan dengan Terdakwa namun Terdakwa menolak permintaan tersebut karena merasa lelah;
- Bahwa oleh karena Terdakwa menolak permintaan tersebut, (Alm.) Ristinius Batubara menjadi marah dan menuduh Terdakwa memiliki hubungan asmara dengan Saksi Sapril Hutagalung yang pada saat itu memang juga sedang berada di kafe Rambutan;
 - Bahwa kemudian (Alm.) Ristinius Batubara pergi ke belakang kafe Rambutan sehingga Terdakwa mengikuti (Alm.) Ristinius Batubara, lalu Terdakwa dan (Alm.) Ristinius Batubara kembali melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa saat (Alm.) Ristinius Batubara meminta Terdakwa untuk kembali berhubungan badan, Terdakwa menolak sehingga (Alm.) Ristinius Batubara menampar Terdakwa sambil berkata, *"lonte, kontol, pepe, anjing, babi,"* lalu mencekik leher Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan perlawanan dengan berkata, *"Biar pun aku lonte masih ada anak yang ku urus, gara-gara kau nggak pulang-pulang aku ke rumah."* Mendengar perkataan tersebut, kemudian (Alm.) Ristinius Batubara mengancam bunuh diri dengan mengikatkan baju yang dikenakannya ke leher dan menyangkutkan ujung baju lainnya ke ranting pohon;
 - Bahwa selanjutnya (Alm.) Ristinius Batubara berkata, *"bunuh diri la aku,"* lalu menarik baju yang diikatkan pada lehernya sehingga Terdakwa mendatangi (Alm.) Ristinius Batubara;
 - Bahwa saat Terdakwa mencegah (Alm.) Ristinius Batubara mengikatkan baju ke lehernya, (Alm.) Ristinius Batubara justru menampar Terdakwa berulang kali sehingga Terdakwa merasa kesal dan menarik baju yang terikat pada (Alm.) Ristinius Batubara dengan sekuat tenaga sambil berkata dalam hati, *"biar mati aja sekalian,"* hingga akhirnya (Alm.) Ristinius Batubara tidak bergerak lagi dan Terdakwa melepaskan tangannya dari baju yang diikatkan pada leher (Alm.) Ristinius Batubara;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa meletakkan jari telunjuknya ke lubang hidung (Alm.) Ristinius Batubara untuk memastikan (Alm.) Ristinius Batubara tidak bernafas lagi, lalu Terdakwa kembali ke kafe Rambutan untuk menceritakan hal tersebut kepada pemilik kafe Rambutan yang bernama Gusti;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan berita acara rekonstruksi yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa menarik baju yang dililitkan pada leher (Alm.) Ristinius Batubara dengan sekuat tenaga karena merasa kesal dimaki-maki dan dijuluki, *"lonte"* oleh (Alm.) Ristinius Batubara;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa yang mengikatkan baju (Alm.) Ristinius Batubara ke dahan pohon adalah Ristinius Batubara sendiri. Terdakwa hanya menarik baju tersebut saat terikat di leher (Alm.) Ristinius Batubara;
- Bahwa Terdakwa dan (Alm.) Ristinius Batubara memang memiliki hubungan asmara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui (Alm.) Ristinius Batubara memiliki istri dan anak namun Terdakwa tetap melanjutkan hubungannya dengan (Alm.) Ristinius Batubara;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan merasa menyesal atas seluruh kejadian yang telah dialami;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun bukti surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna cokelat dengan tulisan 'INSIGHT';

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 00.00 WIB saat Terdakwa dan (Alm.) Ristinius Batubara minum *tuak* di Kafe Rambutan yang terletak di Desa Simanondong, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, kemudian (Alm.) Ristinius Batubara menghampiri Saksi Sapril Hutagalung yang juga sedang berada di kafe tersebut dengan berkata, "*Yang sukanya kamu sama perempuan ini (Terdakwa),*" dan dijawab "*Tidak,*" oleh Saksi Sapril Hutagalung lalu (Alm.) Ristinius Batubara mengajak Terdakwa pergi ke belakang kafe Rambutan;
2. Bahwa kemudian (Alm.) Ristinius Batubara pergi ke belakang kafe Rambutan dan diikuti oleh Terdakwa. Namun pada saat Terdakwa menolak melakukan hubungan badan, (Alm.) Ristinius Batubara menampar Terdakwa sambil berkata, "*lonte, kontol, pepek, anjing, babi,*" lalu mencekik leher Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan perlawanan dengan berkata, "*Biar pun aku lonte masih ada anak yang ku urus, gara-gara kau nggak pulang-pulang aku ke rumah.*" Mendengar perkataan tersebut, kemudian (Alm.) Ristinius Batubara mengancam bunuh diri dengan mengikatkan baju yang dikenakannya ke leher dan menyangkutkan ujung baju lainnya ke ranting pohon. Selanjutnya (Alm.) Ristinius

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batubara berkata, "*bunuh diri la aku,*" lalu menarik baju yang diikatkan pada lehernya sehingga Terdakwa mendatangi (Alm.) Ristinius Batubara;

3. Bahwa saat Terdakwa mencegah (Alm.) Ristinius Batubara mengikatkan baju ke lehernya, (Alm.) Ristinius Batubara justru menampar Terdakwa berulang kali sehingga Terdakwa merasa kesal dan menarik baju yang terikat pada (Alm.) Ristinius Batubara dengan sekuat tenaga sambil berkata dalam hati, "*biar mati aja sekalian,*" hingga akhirnya (Alm.) Ristinius Batubara tidak bergerak lagi dan Terdakwa melepaskan tangannya dari baju yang diikatkan pada leher (Alm.) Ristinius Batubara;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa meletakkan jari telunjuknya ke lubang hidung (Alm.) Ristinius Batubara untuk memastikan (Alm.) Ristinius Batubara tidak bernafas lagi, lalu Terdakwa kembali ke kafe Rambutan untuk menceritakan hal tersebut kepada pemilik kafe Rambutan yang bernama Gusti;
5. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi Gusti dan Saksi Heru Suryawan yang mendengar cerita dari Terdakwa mendatangi lokasi tempat tubuh (Alm.) Ristinius Batubara berada yang letaknya sekitar 60 m (enam puluh meter) ke belakang kafe Rambutan, lalu terlihat (Alm.) Ristinius Batubara dalam keadaan tergantung dengan mulut menganga di sebuah pohon sawo menggunakan baju berwarna kuning yang diikatkan pada leher (Alm.) Ristinius Batubara. Selanjutnya Saksi Gusti pergi ke rumah Kepala Desa Simanondong untuk melaporkan kejadian tersebut;
6. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB dilakukan evakuasi tubuh (Alm.) Ristinius Batubara ke RSUD Panyabungan untuk dilakukan autopsi jenazah dan diperoleh hasil dijumpai luka memar pada bibir bawah sisi dalam, dijumpai jejas pada leher kanan sampai leher kiri, dijumpai bintik-bintik pendarahan pada kedua kelopak mata atas dan bawah kanan kiri dengan kesimpulan penyebab kematian korban adalah mati lemas karena penekanan pada leher oleh tali (kain) akibat tergantung sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 81/IKFM/IX/2024 tanggal 05 September 2024 yang ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan, dr. H. Mistar Ritonga, M.Kes, Sp.F (K);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 338 KUHP; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 351 ayat (3) KUHP; atau

Ketiga : Pasal 345 KUHP; atau

Keempat : Pasal 304 KUHP;

maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan surat dakwaan, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dan mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang bahwa kata "*barang siapa*" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Yulia Ramadani binti Ahmad Roihan Nst, dimana identitasnya meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya (vide: Pasal 155 ayat (1) KUHP) sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Yulia Ramadani binti Ahmad Roihan Nst sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "*barang siapa*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur “*dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*”

Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” menurut *Wetboek van Strafrecht* 1809 yaitu suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- Undang.

Menimbang bahwa berdasarkan teori, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn*)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;

3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*voorwaardelick opzet*)

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;



- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam buku *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal"*, memberikan penjelasan mengenai Pasal 338 KUHP yaitu kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau "pembunuhan" (*doodslag*) yang diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud dalam niatnya. Pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sub unsur "*menghilangkan nyawa orang lain*" dapat terpenuhi ketika seseorang melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang secara spontan tanpa jeda waktu terlebih dahulu;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, saat Terdakwa dan (Alm.) Ristinius Batubara minum *tuak* di Kafe Rambutan yang terletak di Desa Simanondong, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, kemudian (Alm.) Ristinius Batubara menghampiri Saksi Sapril Hutagalung yang juga sedang berada di kafe tersebut dengan berkata, "*Yang sukanya kamu sama perempuan ini (Terdakwa),*" dan dijawab "*Tidak,*" oleh Saksi Sapril Hutagalung lalu (Alm.) Ristinius Batubara mengajak Terdakwa pergi ke belakang kafe Rambutan;

Menimbang bahwa kemudian (Alm.) Ristinius Batubara pergi ke belakang kafe Rambutan dan diikuti oleh Terdakwa. Namun pada saat Terdakwa menolak melakukan hubungan badan, (Alm.) Ristinius Batubara menampar Terdakwa sambil berkata, "*lonte, kontol, pepe, anjing, babi,*" lalu mencekik leher Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan perlawanan dengan berkata, "*Biar pun aku lonte masih ada anak yang ku urus, gara-gara kau nggak pulang-pulang aku ke rumah.*" Mendengar perkataan tersebut, kemudian (Alm.) Ristinius Batubara mengancam bunuh diri dengan mengikatkan baju yang dikenakannya ke leher dan menyangkutkan ujung baju lainnya ke ranting pohon. Selanjutnya (Alm.) Ristinius Batubara berkata, "*bunuh diri la aku,*" lalu menarik baju yang diikatkan pada lehernya sehingga Terdakwa mendatangi (Alm.) Ristinius Batubara;

Menimbang bahwa saat Terdakwa mencegah (Alm.) Ristinius Batubara mengikatkan baju ke lehernya, (Alm.) Ristinius Batubara justru menampar Terdakwa berulang kali sehingga Terdakwa merasa kesal dan menarik baju yang terikat pada (Alm.) Ristinius Batubara dengan sekuat tenaga sambil berkata dalam hati, "*biar mati aja sekalian,*" hingga akhirnya (Alm.) Ristinius Batubara tidak bergerak lagi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melepaskan tangannya dari baju yang diikatkan pada leher (Alm.) Ristinius Batubara;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB dilakukan evakuasi tubuh (Alm.) Ristinius Batubara ke RSUD Panyabungan untuk dilakukan autopsi jenazah dan diperoleh hasil dijumpai luka memar pada bibir bawah sisi dalam, dijumpai jejas pada leher kanan sampai leher kiri, dijumpai bintik-bintik pendarahan pada kedua kelopak mata atas dan bawah kanan kiri dengan kesimpulan penyebab kematian korban adalah mati lemas karena penekanan pada leher oleh tali (kain) akibat tergantung sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 81/IKFM/IX/2024 tanggal 05 September 2024 yang ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan, dr. H. Mistar Ritonga, M.Kes, Sp.F (K);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dihubungkan dengan fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang dengan seketika menarik baju yang dililitkan pada leher (Alm.) Ristinius Batubara dengan sekuat tenaga sehingga (Alm.) Ristinius Batubara menjadi lemas dan tidak bergerak lagi hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 81/IKFM/IX/2024 tanggal 05 September 2024, jelas menunjukkan Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain. Meskipun Terdakwa tidak bertujuan untuk menghilangkan nyawa (Alm.) Ristinius Batubara dan hanya dapat menduga akibat dari perbuatannya yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu, akan tetapi nyatanya tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur kesengajaan dalam derajat kedua yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian, yang menunjukkan adanya hubungan kausal antara sebab dan akibat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Dimana kematian dari (Alm.) Ristinius Batubara merupakan kelanjutan logis dari suatu tindakan yang merupakan sebab (perbuatan), meskipun akibat yang timbul berada di luar kehendak pelaku. Tidak dapat diabaikan begitu saja bahwa jika Terdakwa menyerang korban dengan alat tertentu ke bagian tubuh yang vital seperti bagian dada, perut, dan kepala, dapat menyebabkan korban meninggal dunia, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid/2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 908K/Pid.2006 tertanggal 28 Juni 2006;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut unsur "*dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada intinya memohon keringanan hukum karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan tertulis tidak ditemukan adanya suatu pembelaan atas tindakannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan sebelum menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. 52 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, serta sebagai peringatan kepada masyarakat lainnya dengan memperhatikan aspek keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini melibatkan seorang perempuan sebagai Terdakwa, Majelis Hakim dalam mengadili perkara berpedoman pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang berbunyi, "*Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan: a. ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara; b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan; c. diskriminasi; d. dampak psikis yang dialami korban; e. ketidakberdayaan fisik dan psikis korban; f. Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan g. riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi*";

Menimbang bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, adapun motif Terdakwa menghilangkan nyawa (Alm.) Ristinius Batubara yaitu diawali saat Terdakwa menolak melakukan hubungan badan dengan (Alm.) Ristinius Batubara namun (Alm.) Ristinius Batubara menampar dan melontarkan kata makian terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa mengencangkan baju yang dililitkan pada

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher (Alm.) Ristinius Batubara hingga (Alm.) Ristinius Batubara lemas dan tidak bernafas lagi. Terhadap untaian peristiwa tersebut yang dihubungkan dengan riwayat kekerasan antara Terdakwa dengan korban yaitu (Alm.) Ristinius Batubara, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf g Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Majelis Hakim akan menjadikan alasan tersebut sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun terhadap Terdakwa yang dituangkan Penuntut Umum dalam tuntutananya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan hukuman tersebut, karena meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 338 KUHP, namun dengan mempertimbangkan motif Terdakwa yang merasa harga dirinya direndahkan oleh (Alm.) Ristinius Batubara, serta memperhatikan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan beratnya pidana yang akan dijalani Terdakwa untuk menghindari adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim adalah cukup adil, memadai, manusiawi dan telah sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna coklat dengan tulisan 'INSIGHT', yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak bernilai ekonomis, maka sesuai Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka bagi keluarga (Alm.) Ristinius Batubara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan ibu tunggal dari seorang anaknya yang masih kecil;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yulia Ramadani Binti Ahmad Roihan Nst** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna cokelat dengan tulisan 'INSIGHT';dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 oleh kami, Qisthi Widyastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Vina Angelina Bangun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Ttd.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn.